

1504455-94.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... contava com condenação pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, com recente trânsito em julgado - certidão de folhas 125/127.

Os corréus Lucas e Wanderson, embora desprovidos de registros criminais por ocasião dos fatos, logo após, libertos por este feito, viram-se presos em flagrante delito pela prática de crime semelhante - certidão de folhas 130/131 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504455-94.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504455-94.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2046319/2021 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 16284483 - 49º D.P. SAO MATEUS, 934/21/249

Autor:

Justiça Pública

Réus:

LUCIANO PAULO FERREIRA MACHADO e outros

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 302/2021

LUCAS PEREIRA CORREIA DOS SANTOS, está sendo processado incurso no artigo 180, caput, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), ambos do Código Penal. LUCIANO PAULO FERREIRA MACHADO e WANDERSON DA SILVA CARDOSO DOS SANTOS, estão sendo processados incurso no artigo 180, caput, c.c. artigo 29 e com o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), todos do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 53-57, segundo a qual "[...] no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta da 01h10min., na Av. Ragueb Chohfi, nº 4158, Iguatemi, nesta cidade e comarca, durante período de ocorrência de estado de calamidade pública, LUCAS PEREIRA CORREIA DOS SANTOS, qualificado à fls. 18, em concurso e previamente ajustado com LUCIANO PAULO FERREIRA MACHADO, qualificado à fls. 08 e WANDERSON DA SILVA CARDOSO DOS SANTOS, qualificado à fls. 09, conduziu, em proveito comum, o veículo Ford/Fiesta Flex, cor prata, placas ELM-9D38, pertencente a Aline Eiko Yugawa, coisa que sabia ser produto de crime. Consta ainda dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta da 01h10min., na Av. Ragueb Chohfi, nº 4158, Iguatemi, nesta cidade e comarca, durante período de ocorrência de estado de calamidade pública, LUCIANO PAULO FERREIRA MACHADO,

qualificado à fls. 08, e WANDERSON DA SILVA CARDOSO DOS SANTOS, qualificado à fls. 09, em concurso e previamente ajustados entre si e com LUCAS PEREIRA CORREIA DOS SANTOS, qualificado à fls. 18, concorreram, de qualquer modo, para a condução, em proveito comum, do veículo Ford/Fiesta Flex, cor prata, placas ELM-9D38, pertencente a Aline Eiko Yugawa, coisa que sabiam ser produto de crime. Segundo o apurado, no dia 16 de fevereiro de 2021, por volta das 16h30min, na Pinheiro Preto, nº100, um indivíduo não identificado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Ford/Fiesta Flex, de placas ELM-9D38, pertencente à vítima Aline Eiko Yugawa. (cf. R.D.O nº 395/2021 – fls. 15/17) Após o roubo, em circunstâncias não esclarecidas, o veículo chegou até os denunciados, que no dia 18 de fevereiro de 2021, estando cientes da origem espúria do bem e em comum acordo entre si, decidiram com ele sair para praticar crimes. Dessa forma, LUCAS assumiu a direção do aludido veículo e passou a conduzi-lo pela via pública. Por sua vez, LUCIANO tratou de embarcar no banco traseiro e WANDERSON no banco do passageiro dianteiro, concorrendo assim para a condução do reportado automóvel. Ocorre que, ao passar por radar, o veículo foi identificado como produto de roubo e o COPOM acionou policiais militares que realizavam patrulhamento pela região, os quais lograram avistar o automóvel trafegando pela via pública e deram ordem de parada, que foi desobedecida pelo condutor LUCAS. Enquanto realizavam o acompanhamento, os policiais irradiaram a ocorrência a outras equipes, que montaram um bloqueio na Avenida Jacu Pessêgo, contudo LUCAS conseguiu atravessar a barreira e continuou a fuga, até que perdeu o controle da direção e ocasionou uma colisão, seguida de capotamento. Os policiais militares conseguiram retirar os denunciados do interior do veículo e, após constatarem que não sofreram ferimentos, procederam uma busca pessoal, ocasião em que nada de ilícito foi encontrado. Indagado pelos policiais, LUCAS disse informalmente que pegou o automóvel emprestado com um amigo e saiu com LUCIANO e WANDERSON para praticarem crimes. A vítima foi acionada e não reconheceu os denunciados como autores do roubo de seu veículo. As circunstâncias da prisão, a desobediência à ordem de parada e a omissão dos acusados em indicar com quem conseguiram o veículo, somada à confissão informal de LUCAS, de que saíram juntos para praticar crimes, evidenciam que eles possuíam plena ciência de sua origem ilícita. Os fatos foram praticados durante período de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 2020, incidindo assim a agravante prevista no artigo 61, alínea “j”, do Código Penal. [...].”

A materialidade delitiva consta em laudo pericial de fls. 132-140.

Recebida a denúncia (fls. 60). Citado o réu Wanderson em 07/05/2021 (fls. 90), citado o réu Lucas em 20/05/2021 (fls. 92) e citado o réu Luciano em 05/10/2021 (fls. 98).

Após, observado o devido processo legal (ausente o réu Lucas na audiência de instrução, debates e julgamento de 13/06/2022 – fls. 193-198, ficando decretada sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal), encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A prova oral concluída ao longo do contraditório, aliada à materialidade delitiva, expõe as circunstâncias de recuperação do bem, produto de roubo ocorrido dois dias anteriores à apreensão policial, com inequívoca demonstração de que fora adquirido e recebido pelos corréus Wanderson e Luciano, bem como, conduzido pelo corréu Lucas e, todos, plenamente conhecedores de sua origem espúria.

Nesse sentido, o policial militar Vinicius Michail Mendes relatou que estava em patrulhamento com sua equipe ao terem a atenção voltada para o veículo descrito na denúncia porque teve sua passagem registrada por um radar inteligente, tratando-se de veículo produto de crime. Assim, o depoente e sua equipe passaram ao acompanhamento do veículo, cujo condutor, ora corréu Lucas, desobedecera a ordem de parada, evadindo-se em alta velocidade até que se deu o choque do veículo com uma mureta, retirados o condutor e demais ocupantes, corréu Luciano e Wanderson, levados para atendimento médico hospitalar.

A proprietária do auto relatou em sede judicial as circunstâncias de subtração do veículo e sua recuperação, corroborada a origem espúria do auto.

Ao serem interrogados em juízo, os corréu Luciano e Wanderson admitem ocuparem o veículo na data dos fatos e que teria como condutor o corréu Lucas, cuja desobediência à determinação de parada se deu por não estar devidamente habilitado para dirigir. Justificam estarem no veículo porque o corréu Lucas os levaria para um evento, encontrando-os casualmente.

Esse é o contexto da prova acusatória ameahada ao longo do contraditório, cuja análise, sistematizada às demais circunstâncias indiciárias trazem o desfecho probatório suficiente à convicção de que eram os réus conhecedores da origem espúria do bem.

Nesse sentido, o veículo fora roubado há dois dias de sua apreensão, quando ocupado pelos réus, dentre os quais, o corréu Luciano que contava com condenação pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, com recente trânsito em julgado – certidão de folhas 125/127.

Os corréus Lucas e Wanderson, embora desprovidos de registros criminais por ocasião dos fatos, logo após, libertos por este feito, viram-se presos em flagrante delito pela prática de crime semelhante – certidão de folhas 130/131 e 128/129.

Portanto, o alegado desconhecimento acerca da origem espúria em juízo é inverossímil e evidencia a ausência de perfis inocentes, antes, porém, determinados ao usufruto do veículo que sabiam produto do crime.

Todavia, em outro aspecto reside a procedência parcial do pedido condenatório, ao ser imputada aos corréus Wanderson e Luciano a concorrência para a condução do veículo pelo corréu Lucas e não o podem ser enquanto coautores do crime pela execução diretos de condutas típicas alternativas previstas no tipo penal, recebendo o veículo, nele entrando na condição de passageiros, conhecedores da origem espúria, não sendo, entretanto, a conduta descrita na denúncia.

Desse modo, impõe-se acolher os termos da denúncia, tão somente, com relação ao corréu Lucas, ora revel, consoante declaração de revelia consignada em deliberação de audiência anterior.

Afasta-se incidência da agravante genérica relativa ao estado de pandemia porque não comprovado proveito que dela resultasse em benefício do acusado e em razão da prática delitativa, não admitida em nosso ordenamento jurídico a responsabilização penal objetiva.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno LUCAS PEREIRA CORREIA DOS SANTOS incurso no artigo 180 caput do Código Penal, afastada a incidência do artigo 61 inciso II alínea 'j' do Código Penal, com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal, absolvidos LUCIANO PAULO FERREIRA MACHADO e WANDERSON DA SILVA CARDOSO DOS SANTOS com fundamento no artigo 386 inciso IV do Código de Processo Penal.

Passo a dosar a pena –

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal, considerada a menoridade do agente, atenuante genérica que não implica em fixação da pena base abaixo do mínimo legal – Súmula 231 – Superior Tribunal de Justiça.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito consistente em prestação de serviço à comunidade, a ser delineada em sede de execução penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de junho de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA